



CITTÀ DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE DI POLIZIA LOCALE

tel. 0961-914020 fax 0961-914019

pec vigili urbani.squillace@asmepec.it

ORDINANZA n. 19/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-con Delibera della Giunta Comunale n. 108 del 19/09/2014, è stato determinato di individuare soluzioni al fine di promuovere la sicurezza stradale e di ridurre i comportamenti scorretti alla guida dei veicoli in ambito urbano specie in tema di mancato rispetto delle infrazioni alle segnalazioni semaforiche;

-con deliberazioni della G.M. n. 108/2014 – n. 51/2016, n. 25 del 24/02/2017, n. 73 del 09/06/2018 e n. 65 del 30/11/2019, lo stesso Organo Esecutivo incaricava, per quanto sopra esposto, il Responsabile della Polizia Locale di procedere all'acquisizione nella modalità di noleggio a canone fisso e per un tempo limitato di prova, da una impresa specializzata del settore, possibilmente reperita sul MEPA, apparecchiature appositamente costruite per tale scopo e regolarmente omologate dal Ministero, al fine di espletare un servizio che garantisse, oltre alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura, la produzione di documentazione inequivocabile delle infrazioni commesse dai veicoli che non rispettano il segnale semaforico acceso sul rosso;

-si sono concluse le fasi sperimentali ed in virtù dei buoni risultati raggiunti in merito alla sicurezza raggiunta, con cui si è arrivati ad eliminare completamente i sinistri stradali, l'Amministrazione Comunale con delibera n. 30 del 25/3/2022 ha inteso proseguire con l'installazione in via definitiva del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche al fine di vedere accrescere ancor di più la sicurezza stradale;

- l'Amministrazione Comunale, ha come obiettivo principale incentivare la sicurezza cittadina, con particolare riferimento alla tutela ed integrità degli utenti della strada, garantendo la sicurezza stradale circolante sul territorio in tutte le ore del giorno e della notte;

Vista la necessità di:

- mettere in sicurezza il tratto di centro abitato nell'intersezione tra la SS 106 – Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P. 162/2, in direzione Soverato – Catanzaro e viceversa, posto che essa è arteria di notevole afflusso di traffico veicolare in ambo i sensi di marcia e costituisce un punto critico nel sistema viario urbano, considerati anche numerosi passaggi di autobus di linea sia urbani che extraurbani, soprattutto nelle ore notturne, che necessitano di impegnare le intersezioni regolate da semaforo in condizioni di sicurezza per l'utenza trasportata;

- di regolamentare i flussi veicolari che interessano l'intersezione sopracitata di centro abitato con impianto semaforico e l'utilizzo di strumentazione tecnologica omologata per l'accertamento delle infrazioni ai sensi del Codice della Strada;

- salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale;

Considerato, che le direttrici insistenti sull'intersezione tra la SS 106 – Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P. 162/2, in direzione Soverato – Catanzaro e viceversa, sono da considerarsi particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati in ambito di centro abitato durante l'intero anno solare, con un rischio di sinistrosità elevata che può portare a conseguenze gravi in caso di collisione fra veicoli o peggio, contro le categorie più deboli fra gli utenti della

strada (pedoni, ciclisti, ecc.). Pertanto, alla luce delle predette risultanze, è evidente che ricorrono le condizioni affinché sull'intersezione tra la SS 106 – Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P. 162/2, in direzione Soverato – Catanzaro e viceversa, il funzionamento degli impianti semaforici sia attivo su tutto l'arco delle 24 h, con piano orario ininterrotto dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Considerato, altresì, che fino alla data del 20.4.2023 sull'intersezione tra la SS 106 – Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P. 162/2, in direzione Soverato – Catanzaro e viceversa, era installato il sistema di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada, denominato "Photored 17D", regolarmente omologato, collaudato, e munito delle prescritte autorizzazioni;

Considerato che al fine di mantenere il livello di sicurezza della circolazione stradale raggiunto, presso l'impianto semaforico dell'intersezione suddetta, il sistema "Photored 17D" è stato sostituito con una nuova apparecchiatura, fissa di rilevazione di infrazione al Codice della Strada denominato "P@RVC 2.0", prodotto dalla società Project Automation Spa, omologata con decreto del M.I.T. n. 52 dell'8.3.2021;

Preso atto che i lavori d'installazione dell'impianto denominato "P@RVC 2.0" sono stati ultimati in data 28.6.2023 e lo stesso è stato collaudato in data 28.6.2023 come da Verbale di Collaudo agli atti del Comune di Squillace – Settore Vigilanza, con relativo certificato di taratura rilasciato da Tesi srl.;

Dato atto che l'apparecchiatura di rilevamenti delle infrazioni semaforiche denominato P@RVC 2.0 è idonea al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia Stradale;

Visto il nulla osta all'installazione dell'impianto denominato "P@RVC 2.0" da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore viabilità prot. 0014252;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 108 del 19 settembre 2014, la Delibera n. 51 del 10 maggio 2016, la Delibera n. 25 del 24/02/2017, la Delibera n. 73 del 09/06/2018, la Delibera n. 65 del 30/11/2019 e la Delibera n.15 del 04/03/2021, la Delibera n. 30 del 25/03/2022, le quali si intendono integralmente richiamate;

Visti gli artt.1, 5 (c. 3), 39, 40 e 41, 146, 201 del Codice della Strada D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il 16/12/1992, n. 495 e ss.mm. ed ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- dal 7 luglio 2023 il funzionamento dell'impianto semaforico su tutto l'arco delle 24 h, con piano orario ininterrotto dalle ore 0:00 alle ore 24:00, in corrispondenza della intersezione semaforizzata tra Via Nazionale SS. 106 – Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P.162/2, in direzione Soverato - Catanzaro e viceversa, attesa la pericolosità del tratto stradale a garanzia della pubblica incolumità e le particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati durante l'intero anno solare;

- che dal 7 luglio 2023 all'intersezione semaforica sopra citata venga esteso di conseguenza su tutto l'arco delle 24h, con piano orario ininterrotto, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, il regolare funzionamento dell'impianto omologato per il rilevamento delle violazioni alle norme di cui all'art. 146 co. 3 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", denominato "P@RVC 2.0", la cui presenza, nonostante la normativa vigente non fornisca prescrizioni in merito, è presegnalata mediante segnaletica di preavviso, al fine di garantire una adeguata pubblicità ed informazione agli utenti;

-di istituire l'obbligo di "Fermarsi e dare precedenza" (STOP) secondo le regole del Codice della Strada, sulla intersezione semaforizzata tra Via Nazionale SS. 106– Via dei Feaci e Viale dei Normanni S.P.162/2, in direzione Soverato - Catanzaro e viceversa, nel caso di semaforo spento o lampeggiante;

- che vengano rispettate le prescrizioni previste agli art. 39, 40 e 41, 146 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" mediante la posa in opera della necessaria segnaletica stradale;
- che sia fatto obbligo agli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

DEMANDA

Al Settore di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

che a carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, vengano applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 146 co. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on -line di questo Comune e la notifica

1. al Prefetto di Catanzaro;
2. alla Polizia Stradale di Catanzaro;
3. al Comando Stazione Carabinieri Squillace;
4. all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali adempimenti del caso;
5. all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.).
- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria entro il termine di 60 giorni e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale 5/7/2023



Responsabile del Settore
dott. Alessandro Consolo

